REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO di ROMA

SEZIONE VIII CIVILE

Composta dai magistrati:

dott. Nicola Pannullo Presidente

dott. Giampiero Barrasso Consigliere

dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 2622/2015 RG vertente

TRA

Parte_1 **e** *Parte_2*

elettivamente domiciliati in Roma, v. di S. Costanza n. 46, presso lo studio dell'Avv. Giulio Mancini che li rappresenta e difende per procura a margine della citazione introduttiva.

APPELLANTI

E

Controparte_1 **di** *Co* **PODENZANA,n. 36 in ROMA**

in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliato in Roma v. G. A. Sartorio, n. 40, presso lo studio dell'Avv. Marco Saraz che lo rappresenta e difende, per procura in atti.

APPELLATO

OGGETTO : Impugnativa di delibera assembleare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 e *Parte_2* hanno proposto appello nei confronti del *[...]* *Controparte_3* in Roma , avverso la sentenza n. 7251/2015 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 01.04.2015, che ha dichiarato inammissibile la loro impugnativa della delibera condominiale del 27.06.2012 per intervenuta decadenza.

Il *Controparte_1* di *Controparte_3* in Roma, costituitosi nel grado, ha chiesto il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante ex art 96 cpc.

In primo grado gli attuali appellanti, a fondamento della loro domanda, avevano dedotto che, dopo le dimissioni del Priori dalla carica di amministratore del *Controparte_1* l'assemblea condominiale in data 27 giugno 2012 aveva approvato all'unanimità i bilanci in "revisione" depositati dalla nuova amministratrice, *Parte_3* relativi alla gestione del condominio 2010 e 2011- sino al 31 ottobre 2011-, in base ai quali era emerso un credito condominiale verso il precedente amministratore, pari ad € 101.391,62 ,e che tale delibera era nulla poiché fondata su bilanci redatti senza la necessaria chiarezza e senza indicazione dei documenti giustificativi e con applicazione di una metodologia non corretta.

Il Tribunale ,ritenendo dedotto un vizio determinante la mera annullabilità della delibera e risultando che l'impugnativa era stata proposta oltre il termine previsto dall'art 1137 2° co cc, la dichiarava inammissibile.

Nel presente grado gli appellanti lamentano che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere i vizi dedotti come incidenti sul procedimento di formazione della volontà assembleare, trattandosi invece di vizi rientranti tra quelli che determinano la nullità della delibera , che ciascun condomino ha interesse a far accertare.

Segnatamente i medesimi ripropongono in questa sede le argomentazioni già svolte in prime cure, secondo cui i bilanci approvati con la delibera impugnata sarebbero stati redatti con applicazione di metodologia errata(e cioè non per annualità, come previsto dall'art.1130 ultimo comma del codice civile, ma per un anno e 10 mesi) e comunque difetterebbero del requisito della necessaria chiarezza e sarebbero "inintellegibili" , richiamando voci prive di documentazione giustificativa.

In tesi degli appellanti ciò determinerebbe violazione dei diritti di ciascun condomino e dunque la nullità della delibera approvativa.

La censura è priva di pregio.

Infatti correttamente il primo giudice ha evidenziato che la nullità delle deliberazioni assembleari consegue solo in caso di carenza di elementi essenziali;oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume);oggetto che non rientra nelle competenze dell'assemblea;incidenza sui diritti individuali sui beni o servizi comuni ovvero sulla proprietà esclusiva di ciascun condomino;invalidità in relazione all'oggetto; mentre in ogni altro la deliberazione viziata è semplicemente annullabile. (cfr. Cass.n. 17014 del 20/07/2010; Cass. n. 4014 del 21/02/2007 ; Cass. SU n. 4806 del 07/03/2005)

Gli appellanti non deducono ragioni di nullità ,ma ,come già evidenziato, contestano l'intervenuta approvazione dei bilanci condominiali a motivo dell'adozione di metodiche o modalità di redazione a loro dire errate, e dunque denunciano vizi rientranti tra quelli importanti la mera annullabilità, rispetto alla quale è incontestata l'intervenuta decadenza .

L'appello va pertanto rigettato.

Non si ritengono sussistere idonei riscontri atti a fondare l'elemento soggettivo previsto ex art 96 cpc,onde la relativa domanda va rigettata.

Le spese di lite seguono la regola della soccombenza .

Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:

-rigetta l'appello proposto da *Parte_1* e *Parte_2* nei confronti del *[...]* *Controparte_3* in Roma , avverso la sentenza n. 7251/2015 del Tribunale Civile di Roma, depositata il 01.04.2015;

- condanna gli appellanti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida,in € 6.615,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario:

- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

Roma,15/03/2021

IL PRESIDENTE

Dott. Nicola Pannullo

IL CONSIGLIERE REL.

Dott.ssa Gemma Carlomusto